

05/152-10
20.05.193

Respublikada fəaliyyət göstərən notariuslara

Bildiyiniz kimi qanunvericiliyə əsasən notariat hərəkətlərinin aparılması ilə əlaqədar vətəndaşların notariat ofislərinə müraciətləri zamanı onlara hüquq və vəzifələrinin izah edilməsi, bu hüquqların həyata keçirilməsi və qanuni mənafeələrinin qorunması üçün köməklik göstərilməsi notariusun vəzifələrinə aiddir.

Lakin, daxil olan şikayətlər araşdırılarkən, habelə vətəndaşlar Qeydiyyat və notariat baş idarəsində qəbul olunarkən müəyyən edilir ki, notariuslar qanunvericiliyin göstərilən tələblərinin icrası ilə bağlı ciddi nöqsanlara yol verirlər.

Belə ki, notariat ofislərində daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsinə dair müqavilələr xırda, oxunaqlı olmayan şriftlərlə, tərəflərin hüquq və vəzifələrini hərtərəfli əhatə edən müddəalar ixtisar olunmaqla, bir səhifəyə sıxışdırılaraq (*istifadə üçün təqdim olunan nümunə dörd vərəqdən ibarətdir*) tərtib olunur, notarius vətəndaşlara müqavilənin mahiyyəti barədə ətraflı məlumat vermir, təsdiq edilən əqdin tərəflərin oxumasını təmin etmir və bununla da hüquqi məlumatsızlığın onlara vura biləcəyi ziyanın qarşısının alınması üçün tədbirlər görmür.

Bununla yanaşı son zamanlar vətəndaşlar Baş idarəyə tez-tez müraciət edərək notariusun notariat hərəkətini aparmaqdan imtina etməsinin hüquqi əsaslılığını dəqiqləşdirirlər.

Bu hal ona dəlalət edir ki, notariat ofislərində notariuslar tərəfindən vətəndaş müraciətlərinə qayğılı yanaşılmır, dinləmə və cavablandırma yetərinə vaxt ayrılmır, hüquq və vəzifələr ətraflı izah olunmur və ya bu izahların tam mənimsənilməsinə əmin olmadan müraciət etmiş şəxsin qəbulu başa çatdırılır.

Göstərilənlər vətəndaşların haqlı narazılığına səbəb olmaqla onlar tərəfindən məmur etinasızlığı kimi qiymətləndirilir və notariusların nüfuzuna ciddi xələl gətirir.

Bununla əlaqədar bildirilir ki, qeyd olunanlar və digər vəzifələrinin icrası ilə bağlı nöqsanlara yol verən notariuslar barəsində qanunvericiliklə müəyyən edilmiş tədbirlər görülməlidir.

Məsələ nəzarətdə saxlanılacaqdır.

**Qeydiyyat və notariat baş idarəsinin
reisi**


İlqar Məmmədov